INFORME SEMESTRAL 2021

Observatorio de CRIMENES DE ODIO [Lgbt]

Motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género

FEDERACIÓN ARGENTINA LGBT
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans

DEFENSORÍA LGBT
INSTITUTO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Defensoría del Pueblo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Defensoría del Pueblo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ fue creado por la Defensoría LGBT dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.

Desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, entendemos a este tipo de crímenes como a un **acto voluntario consciente**, generalmente realizado con saña, que incluye -pero no se limita- a violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión tiene la **intención de causar daños** graves o muerte a la víctima, y está **basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas**, siendo en este caso nuestro objeto de relevamiento y observación el colectivo de personas de la comunidad LGBT+. Se incluyen además de las lesiones y menoscabos de derechos por acciones voluntarias, las lesiones de derechos debidas a la violencia estructural histórica que sufre esta población.

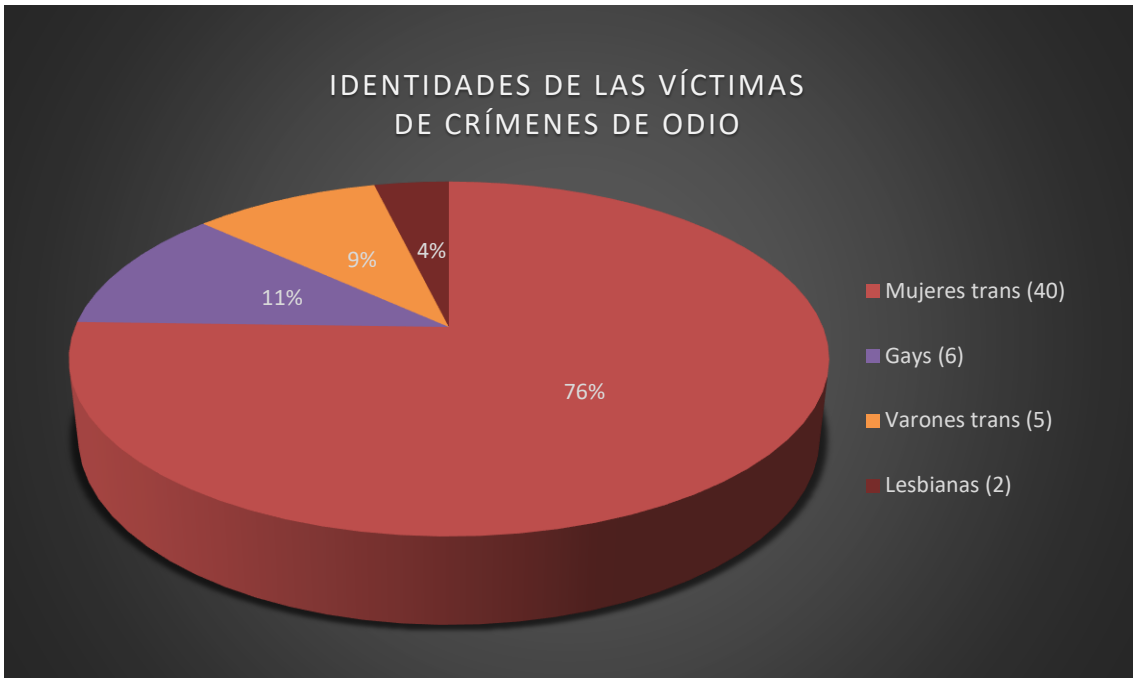
Este relevamiento, de la amplia variedad de lesiones realizadas por odio, se centra en las lesiones al derecho a la vida -asesinatos, muertes por violencia estructural, y suicidios-, y en las lesiones a la integridad física –violencia física que no termina en muerte-; ya que resulta prácticamente imposible llevar un registro de las múltiples violencias que sufren a diario lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras identidades no hegemónicas en nuestro país, y que lesionan derechos tales como el accesos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la dignidad, a la no discriminación y a la igual jurídica y social, entre otros.

Cabe destacar que, los datos de este informe provienen de los medios masivos de comunicación, e información recolectada por la Defensoría LGBT a través de denuncias recibidas, de redes sociales, contactos telefónicos; todo ello en articulación con la Federación Argentina LGBT y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. Otra importante fuente de información, son los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la RED LACTRANS.

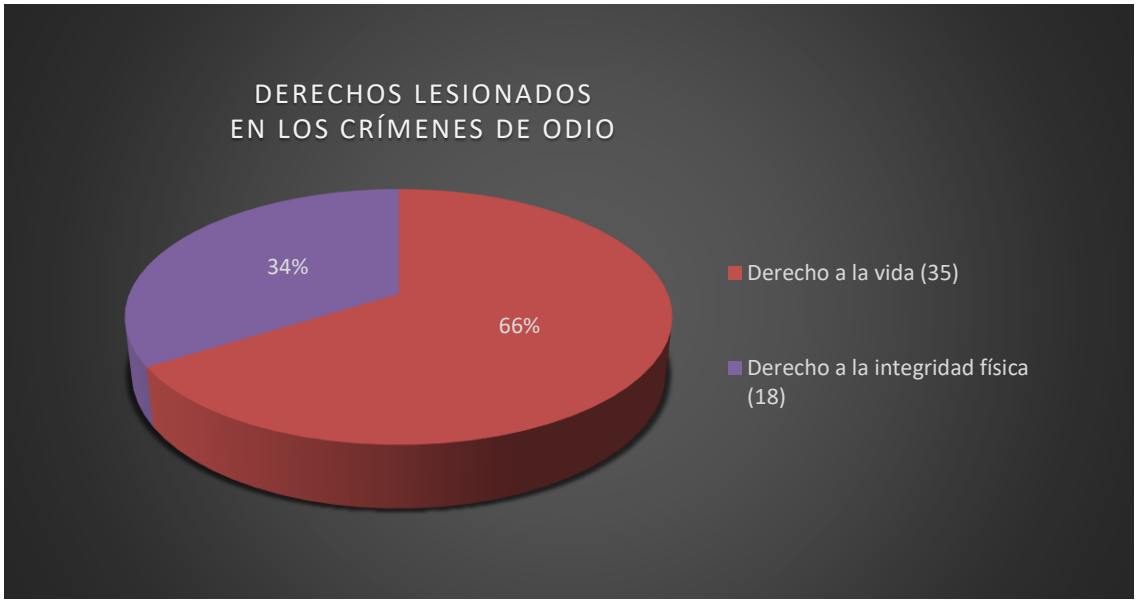
* Informe semestral 2021

Se registraron durante los primeros seis meses de 2021 -desde el 1º de enero hasta el 30 de junio- cincuenta y tres (53) crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

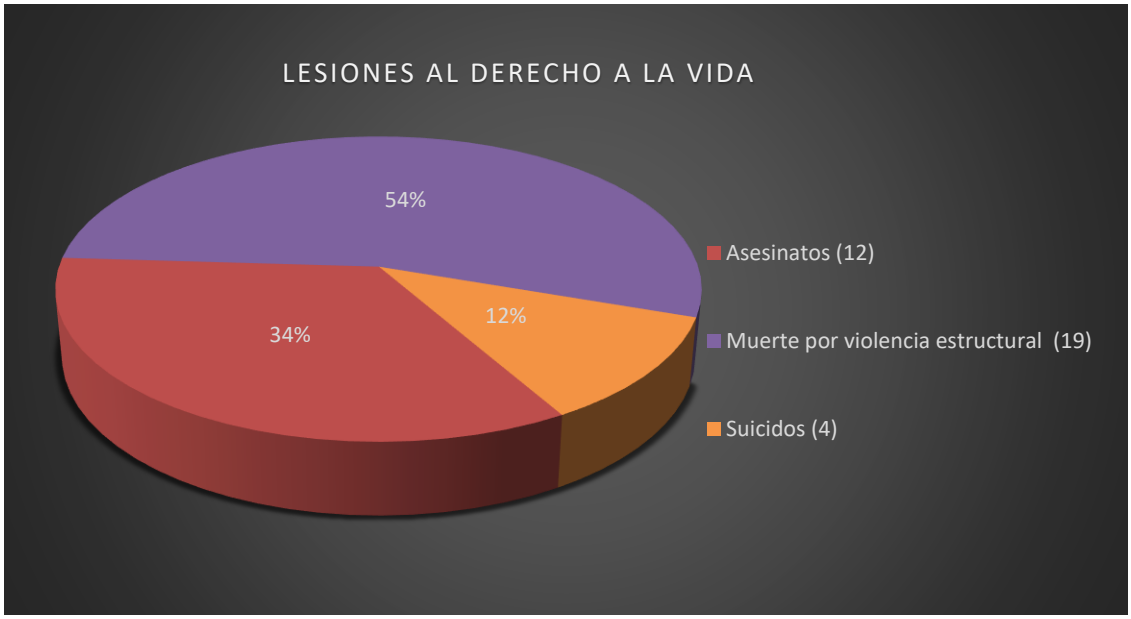
Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de estos crímenes de odio, el 76% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 11% se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 9% de los casos le siguen los varones trans; y por último con el 4% las lesbianas.



De todos los crímenes de odio registrados este semestre, el 66% de los casos (35) corresponden a **lesiones al derecho a la vida**, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural; y el 34% restante de los casos (18) corresponden a **lesiones al derecho a la integridad física,** es decir violencia física que no terminó en muerte.

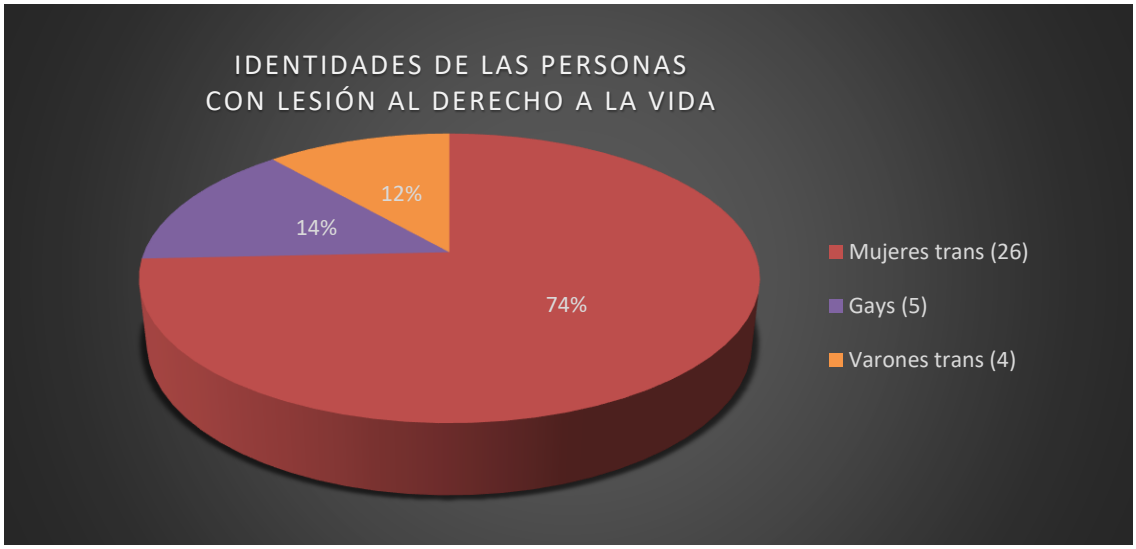


Del total de lesiones al derecho a la vida, el 34% de los casos son asesinatos; el 12% suicidios; y el 54% restante son casos de muertes por violencia estructural, es decir muertes en donde la vulneración sistemática e histórica de derechos generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben estos decesos, todos ellos evitables.



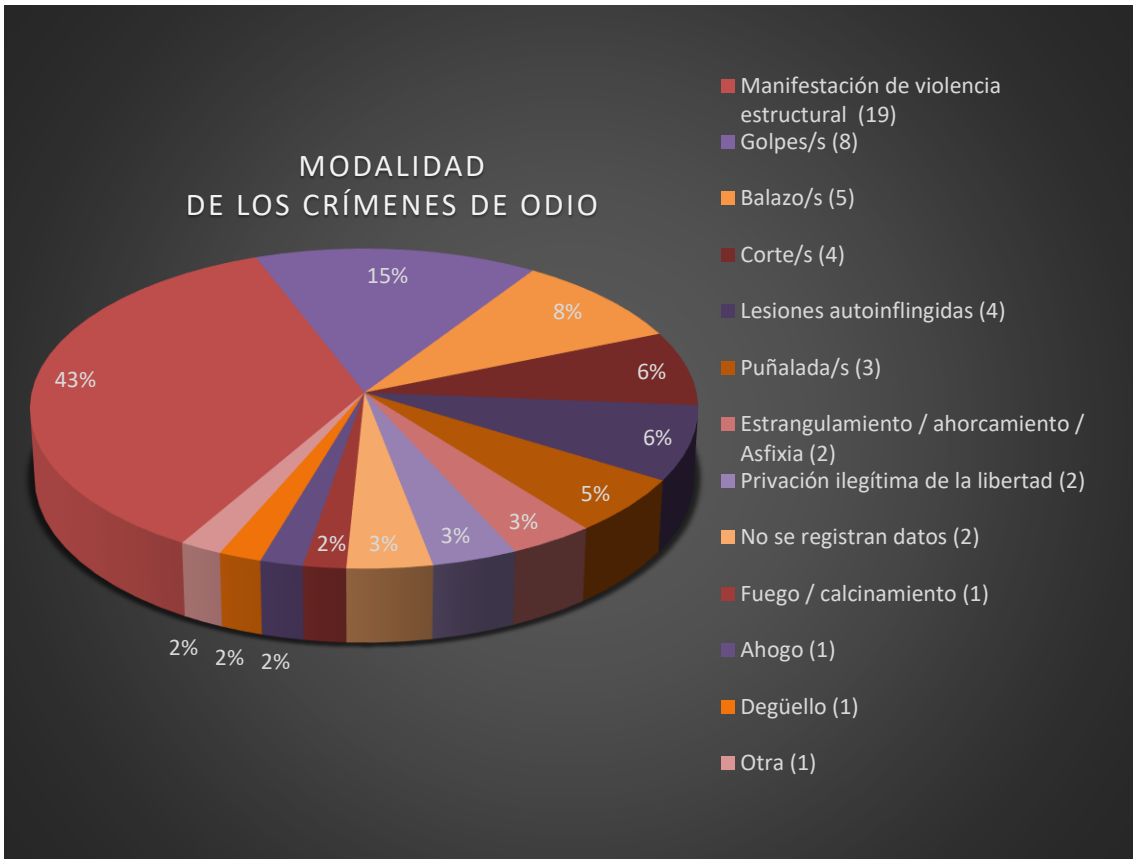
Es decir que, en el primer semestre de 2021 hubo **12 asesinatos** perpetrados hacia la diversidad sexual -8 fueron dirigidos a mujeres trans, 3 a varones gay cis y 1 a un varón trans-; **4 suicidios** -2 de varones trans y 2 de varones gays cis-; y **19 muertes por violencia estructural** -18 de mujeres trans y 1 de un varón trans-.

La cantidad de casos de muertes por violencia estructural es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al número real, ya que estos datos no figuran en los medios de comunicación y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares de las víctimas y mayormente a la información aportada por otras personas de la comunidad LGBT+.



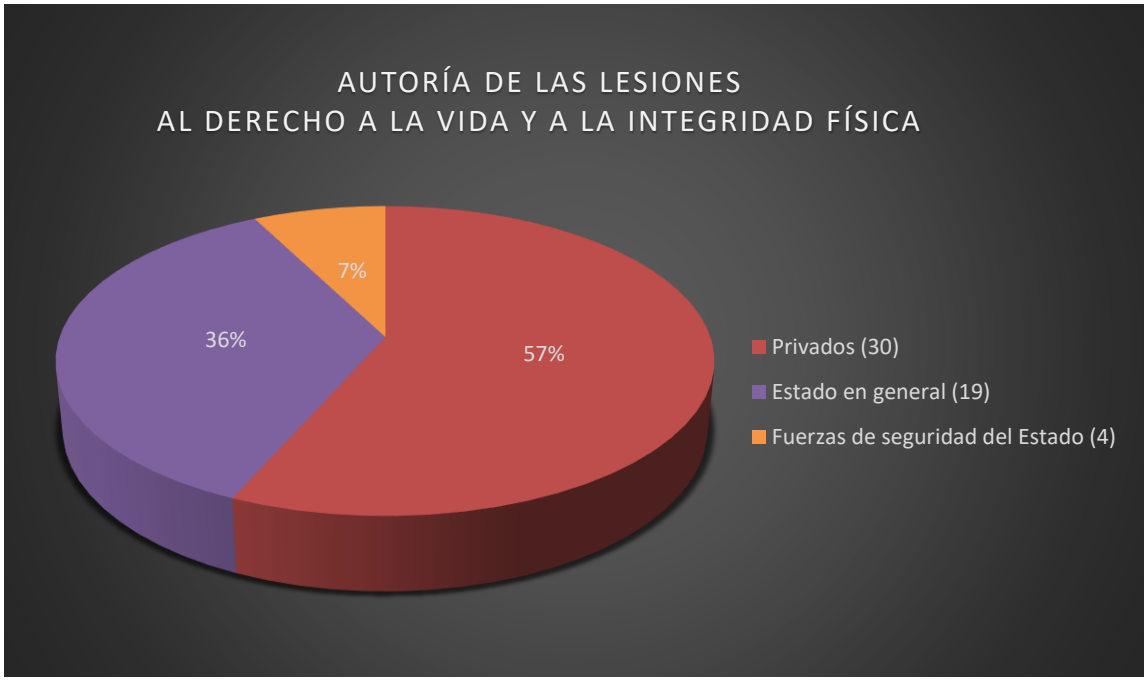
En cuanto a las identidades de las personas con lesiones al derecho a la vida, 74% son dirigidas a mujeres trans (26), el 14% a varones gays cis (5) y el 12% restante a varones trans (4). Estos alarmantes números muestran como la violencia hacia la comunidad LGBT+ está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión, que termina con sus vidas.

En relación a la modalidad empleada para ejecutar los crímenes de odio que constituyen lesiones -tanto al derecho a la vida, como a la integridad física-, el porcentaje mayor corresponde a las consecuencias materiales de la violencia estructural histórica hacia la diversidad sexual -generalmente están ligadas al deterioro de la salud por condiciones de precariedad y el no acceso a derechos básicos que llevan a muertes tempranas- con el 43% de los casos; le siguen con el 15% los golpes como modalidad; luego con el 8% de los casos los balazos; posteriormente con el 6% respectivamente cada categoría, los corte y las lesiones autoinflingidas; con el 5% las puñaladas; posteriormente con el 3% cada una de las categorías, los casos de estrangulamiento, ahorcamiento y/o asfixia y las privaciones ilegítimas de la libertad; y por último, con el 2% los casos, la modalidad de los crímenes de odio fueron el fuego / calcinamiento, el ahogo y el degüello.



En el 2% del total de casos, la modalidad empleada para lesionar a las víctimas se desconoce debido a que no se registran datos de cómo acontecieron los crímenes, solo su desenlace.

En cuanto a quienes son los autores, es posible afirmar que de los casos relevados el 57% son cometidos por personas privadas; el 36% son atribuibles a la violencia estructural por el abandono social a la diversidad sexual, atribuible a la falta histórica de políticas públicas estatales y el 7% restante es perpetrado por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando todos ellos casos de violencia institucional.

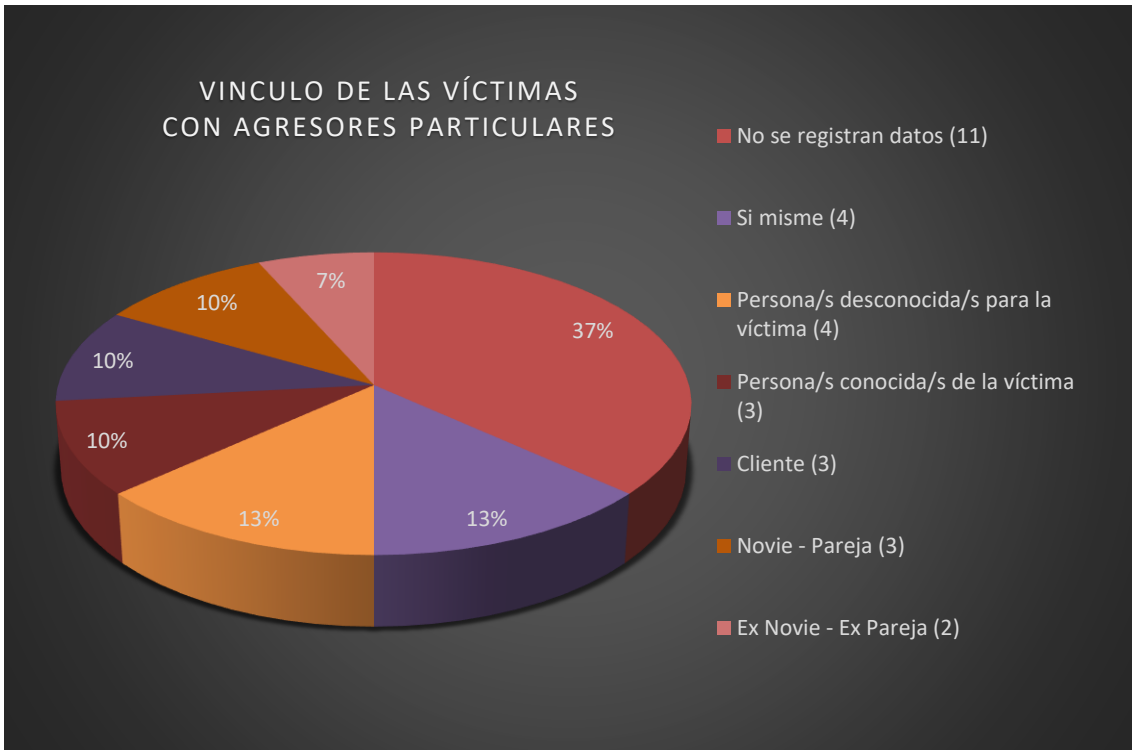


La violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios afecta a gran cantidad de personas de la comunidad LGBT, particularmente a las mujeres trans. Como resultado de las exclusiones sistemáticas y del menoscabo de los derechos básicos e inalienables, las mujeres trans a menudo enfrentan situaciones de pobreza que condiciona las estrategias de supervivencia disponibles y explica el recurso a la economía informal, el trabajo sexual o a las actividades al margen de la legalidad.

En este sentido, la saña, el odio y la vulneración de derechos se manifiesta materialmente en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura; tanto en la vía pública, como en comisarías y penales.

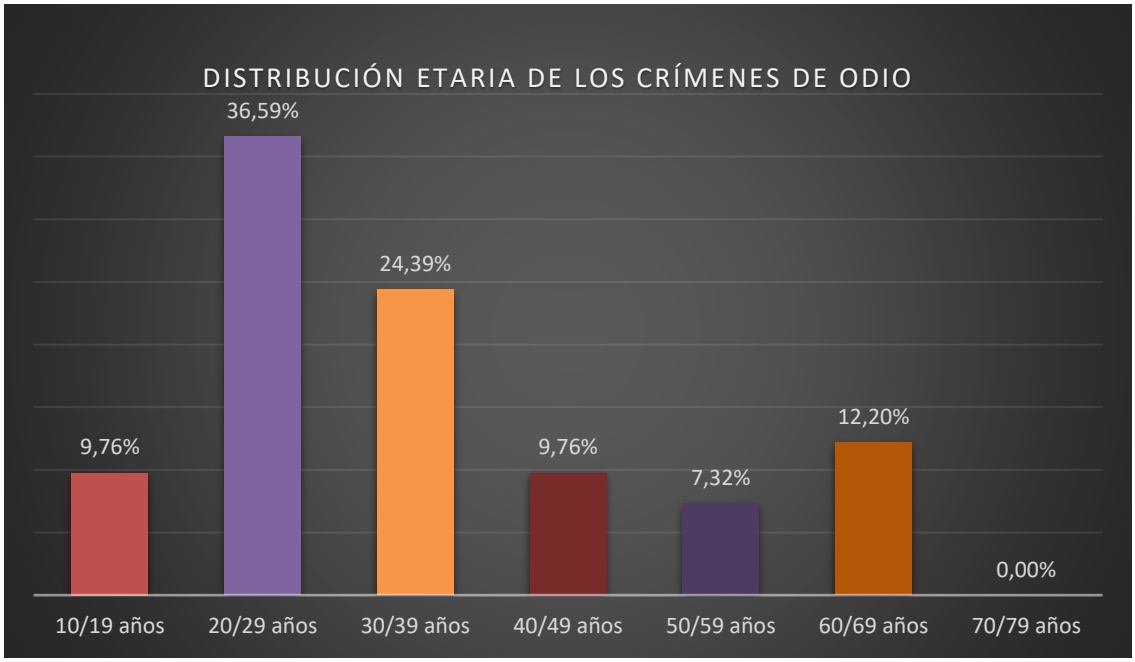
Es importante destacar que existe un sub registro muy grande de estos casos, ya que las víctimas la mayoría de las veces no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona de los hechos y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.

En cuanto al vínculo de las víctimas de los crímenes de odio con los agresores particulares en el 13% de los casos los agresores son personas desconocidas por ellas. En segundo lugar, otro 13% corresponde a lesiones autoinflingidas, es decir que quien lleva a cabo las lesiones sobre su cuerpo es la misma persona. En tercer lugar, con el 10% de los casos, les agresores son vecines o personas conocidas por las víctimas; posteriormente con otro 10%, el vínculo es producto del trabajo sexual y les agresores son les clientes. Le siguen con el mismo porcentaje los novies o parejas de las víctimas y un 7% de ex novies o ex parejas.

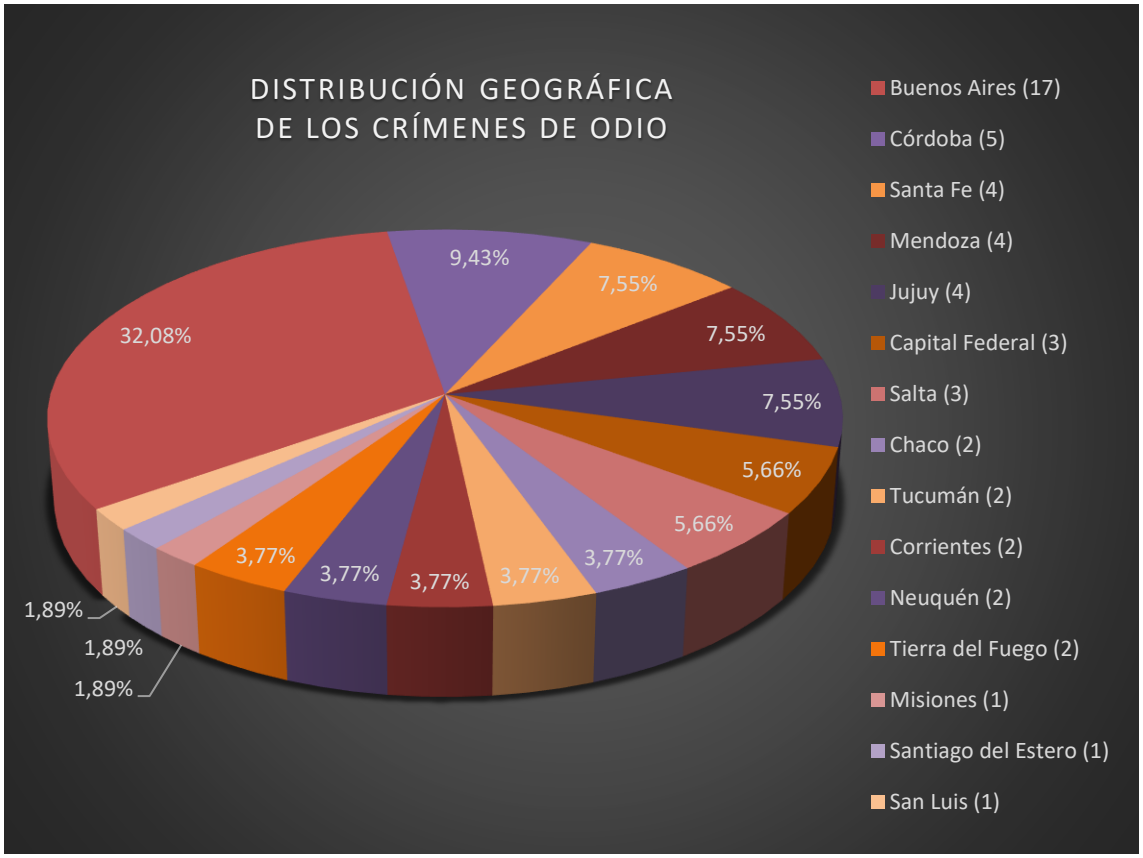


En el 37% de los casos totales no se registran datos de la vinculación víctima-victimarie por falta de información o porque las investigaciones de los delitos en las causas judiciales aún no han podido determinarlo.

En relación a las edades de las víctimas -en los crímenes de odio en donde se registra este dato-, la franja etaria más afectada es la de personas de entre 20 a 29 años con el 36,59% de los casos. En segundo, lugar con el 24,39% de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 30 a 39 años. En tercer lugar, con el 12,20% de los casos, personas de 60 a 69 años. Luego con el 9,76% cada una, la franja etaria de 10 a 19 años, y la de personas de entre 40 y 49 años. Por último, con el 7,32% se encuentra los crímenes de odio de personas de 50 a 59 años.



En estos números podemos observar cómo los porcentajes mayores de crímenes de odio se corresponden con las edades más bajas, coincidiendo estos datos con el bajo promedio de vida de las mujeres trans y con los altos índices de violencia que sufre la comunidad LGBT en general.

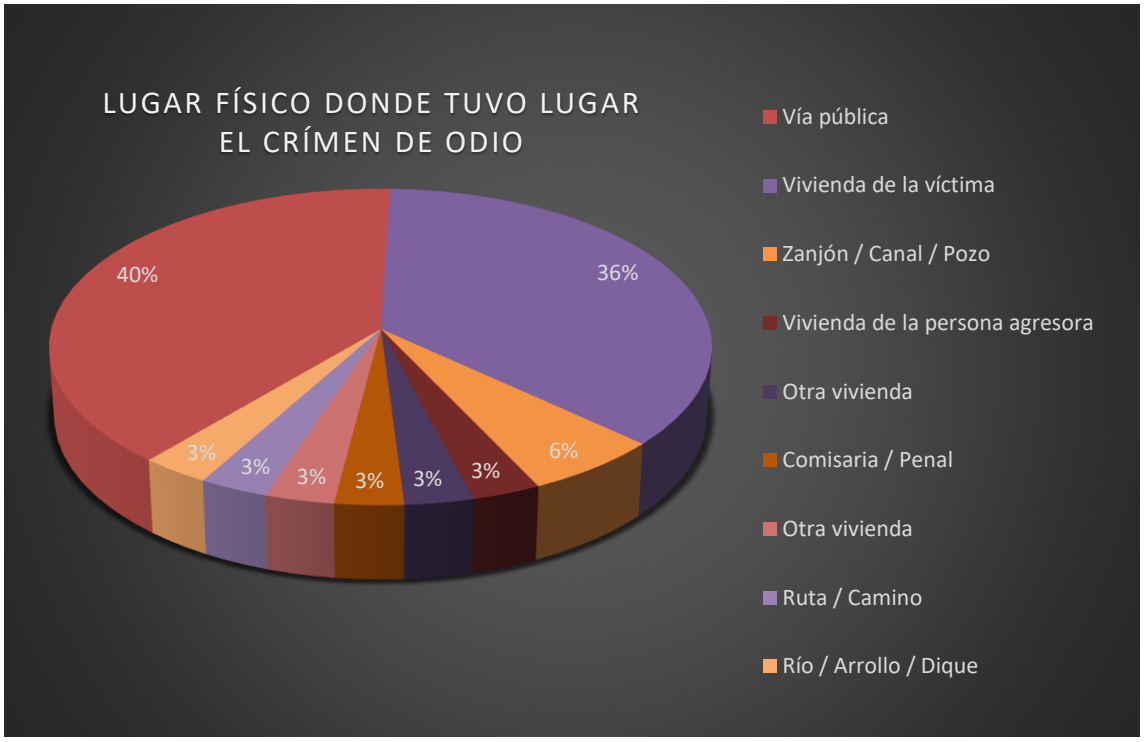


En cuanto a la distribución geográfica de los crímenes de odio producidos en Argentina, el porcentaje más alto -32,08%- ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; le sigue en segundo lugar con el 9,43% la provincia de Córdoba; luego con el 7,55% Santa Fe; En cuarto lugar, se encuentran con el mismo porcentaje respectivamente cada una -7,55%- Mendoza y Jujuy. Posteriormente con el 5,66% cada una Capital Federal y Salta. Con el 3,77% de los casos respectivamente cada provincia encontramos a Chaco, Tucumán, Corrientes, Neuquén y Tierra del Fuego. Por último, con el 1,89% de los casos cada una: Misiones, Santiago del Estero y San Luis.

No es casual que los grandes centros urbanos concentren la mayor cantidad de casos de crímenes de odio del país, ya que es notable la migración de personas de la comunidad LGBT hacia estos, por el gran estigma y la exclusión que acarrea pertenecer a la diversidad sexual en ciudades pequeñas.

En cambio, llama poderosamente la atención la relación entre población y crímenes de odio en la provincia de Jujuy ya que esta jurisdicción tienen una superficie territorial mucho menor y una concentración poblacional considerablemente más baja que Santa Fé, y a pesar de ello se encuentran con la misma cantidad de casos que y posicionada cuarta en cantidad de casos.

Es importante aclarar que en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos o inexistentes no hay menos crímenes de odio, sino que existe un sub registro debido a que en algunos territorios hay un menor desarrollo organizacional por parte de la sociedad civil y no hay quien tome la tarea de denunciar y visibilizar estos casos como lo que realmente son.



En cuanto a los casos donde hay registro sobre el lugar físico donde acontecieron los crímenes de odios, los datos relevados por este observatorio arrojan que el porcentaje más alto ocurrió en la vía pública, constituyendo el 40% de los mismos.

El 36% de los casos ocurrieron en la vivienda particular de la víctima y está directamente relacionado con la violencia doméstica y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación. El 6% del total representa los casos en donde los cuerpos de las víctimas fueron hallados en zanjones, canales o pozos.

El lugar físico donde ocurrieron el resto de los crímenes de odio, con un 3% cada categoría, corresponden a: comisarías o penales; una vivienda que no es la de la víctima ni de la persona agresora; rutas o caminos; y a ríos, arroyos o diques.

Es posible afirmar que todos los actos de agresión y violencia documentados por este observatorio son crímenes de odio contra el colectivo LGBT, ya que:

1. Han sido cometidos en contra de una persona de la diversidad sexual, con conocimiento previo por parte del agresor de la orientación sexual o identidad de género de su víctima.

2. Han implicado el ejercicio de agresión o violencia con la intención de lesionar derechos, causar daño físico o psíquico y/o castigar.

3. La motivación de la persona perpetradora ha sido el rechazo, el desprecio o el odio hacia la orientación o identidad de género asumida de la persona lesionada.

Por otra parte, al comparar el primer semestre del año 2020 con el semestre del año en curso, notamos algunos cambios preocupantes en la composición de las estadísticas actuales. Si bien la cantidad de crímenes de odio semestral disminuyó –hubo 69 en el primer semestre de 2020 y 53 en el primero de 2021-, la cantidad de asesinatos y suicidios se duplicó, pasando de 6 asesinatos y 2 suicidios, a 12 asesinatos y 4 suicidios. De este modo, bajó el número de casos de crímenes de odio en general, pero se incrementó el número de muertes. De hecho, en este primer semestre casi se igualaron la cantidad de asesinatos y de suicidios de todo el año 2020 -14 asesinatos y 4 suicidios-, lo que resulta realmente alarmante.

Además, cabe destacar que creció significativamente la cantidad de varones trans con lesiones al derecho a la vida, pasando de ninguna muerte en el primer semestre de 2020, a cuatro en el semestre equivalente de 2021.

Otro dato relevante que surge de la lectura comparativa, es que la franja etaria más afectada en el primer semestre de 2020 era la de las personas de entre 30 a 39

años y actualmente la más afectada es la de 20 a 29 años. De esta forma se consolida la tendencia de los bajos promedios de vida, particularmente de la comunidad trans.

Así mismo, surge de la confrontación de datos del mismo período de este año y del anterior que, si bien la vía pública sigue siendo el espacio físico en donde mayor número de crímenes de odio acontecen, bajó el porcentaje de los mismos -de 49 a 40%- con respecto al período equivalente del año anterior. En tanto que la vivienda de la víctima permanece en el segundo lugar, pero aumentó el porcentaje -de 29 a 36%-, hecho directamente relacionado con las restricciones derivadas de la pandemia y de las limitaciones a la circulación en espacios públicos.

Para finalizar, este observatorio expresa profunda preocupación por la desaparición de Tehuel de La Torre, joven trans de 22 años de edad, que el 11 de marzo de 2021 salió de su casa tras la promesa de un trabajo y desde entonces se encuentra desaparecido. La desaparición de Tehuel constituye una expresión tangible de la violencia estructural e histórica que sufre la comunidad trans.

La especialista Celeste Peroncino -investigadora que trabajó durante once años en el reconocido internacionalmente Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)-, afirma: *"Para buscar a alguien hay que conocer a esa persona. Vale preguntarse entonces si el servicio de justicia conoce el contexto de violencia estructural en la cual se encuentran las personas trans, travestis y transexuales, porque ese contexto es justamente el que va a poder explicar y permitir entender la desaparición de Tehuel. Pensemos que los varones trans están el 49% en la informalidad laboral, que la desaparición de Tehuel se da en ocasión de que se acerca a un domicilio en búsqueda de un trabajo".*

En este sentido, cabe destacar la reciente aprobación de la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que tiene como antecedente el decreto presidencial (DCTO-2020-721-APN-PTE), y que establece un cupo para las personas trans en la administración pública nacional, incentivos impositivos para que las empresas tomen personas trans, prioridad en las contrataciones del Estado de las empresas que incluyan personas trans, entre otras medidas. Esto posibilita el acceso al trabajo de una población, cuyo destino durante muchos años fue, únicamente el trabajo sexual, con todo lo que ello implica, en un contexto de estigmatización, persecución y negación de derechos para les trabajadores sexuales.

Pero el derecho al trabajo no es el único derecho obstaculizado para este colectivo, por eso esta ley que promulgó el Presidente de la Nación el 7 de julio de este año, es sólo un capítulo de la Ley Integral Trans presentada por la Federación Argentina LGBT y ATTTA Red Nacional. Falta todavía una política nacional integral para

profundizar la inclusión y permitir el acceso a todos los derechos de esta población que fue durante tantos años postergada.

Por este motivo, la Federación Argentina LGBT y en particular la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) viene luchando desde hace años por la aprobación de la mencionada Ley Integral Trans, que se encuentra actualmente presentada en el Congreso de la Nación.

La misma, no solo aborda el derecho al trabajo y el cupo en el ámbito público, si no que promueve el acceso pleno a todos los derechos básicos e inalienables de las personas. El proyecto consta de un conjunto de políticas públicas que promueven el ejercicio pleno, en condiciones de igualdad de derechos para las personas trans y contribuyen a garantizar el respeto de su dignidad, la inclusión a nivel cultural, económico, laboral, en el ámbito de la salud y de la educación, así como en otros ámbitos de su vida ciudadana. Es urgente su pronto tratamiento y aprobación.

*** Datos de contacto**

Defensoría LGBT
(+54 11) 4338-4900, interno 8109
defensoría@lgbt.org.ar
facebook.com/defensorilgbt
@Defensorialgbt